

USTAVNO PRAVO (M.S.)

Funkcije Ustava:

- odnos građana s tijelima drž. vl. -> jamči ljudska prava i slobode, i nj. zaštitu
- konstrukcija države i pravnog poretka, načelo diobe vlasti, vladavina prava
- instrument narodne volje -> sredstva drž. vlasti u interes naroda, ograničavanje vlasti
- izgradnja i jačanje demokratskih ustavnopravnih institucija, izravno primjenjivanje
- odnos hrv. i međ. prav. izvora, prijenos suvereniteta na tijela EU i uređuje ovlasti

Predstavnička demokracija = sustav -> vladu formiraju predstavnici većine -> slobodni i kompetitivni izbori, iznimno pojedine odluke birači izravno na referendumu

Politička demokracija = vladavina većine, pod uvjetom zaštite prava manjine

Demokratski ustav = najviši, temeljni akt u državi, pol. i pr. poredak, usuglašeni svi akti i postupanja javne vl. i građana, poseban postupak donošenja i mijenjanja

- *cilj i svrha* -> demokratski ustavni poredak, minimalni zahtjev provjere demokratskog sustava = mogućnost smjenjivanja vlasti na poštenim kompetitivnim izborima
- narodni suverenitet, vlast: iz naroda i pripada narodu kao zaj. slobodnih ravnopravnih drž.

Ustavna vladavina = obl. uređenja pol. zajednice, vlast -> ograničena ustavom i pravom,

- konstitucionalizam = ideja pokoravanja zakonima, a ne ljudima, svaki nositelj vl. ograničen
- > ni narod ni drž. tij. ne mogu imati apsolutnu i neograničenu vlast, podložnost greškama

Predstavnička vladavina = birači periodički biraju one koje će ih zastupati na način da biraju i nadziru nositelje vlasti, izravno odlučivanje velikog broja ljudi bitno ograničeno

Vladavina prava = sustav pol. vl. utemeljen na poštivanju ustava, zakona i dr. propisa, od građana i drž. vl. -> načelo ustavnosti i zakonitosti; jedno od temeljnih vrednota Ustava

- > zakoni u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi s Ustavom i zakonom
- > svatko dužan držati se Ustava i poštivati pravni poredak RH
- demokratski sustav, zaštita ljudskih prava i sloboda
- pravna država = njem., 19/20. st., hijerarhija i poštivanje pr. propisa > sadržaj (Rechtsstaat)
= franc. koncept pr. države -> vladavina zakona (état de droit)

Konstitucionalizam: = non sub homine, sed sub lege

- skup političkih i pravnih teorija = načelo narodnog suvereniteta, ideje prirodnog prava, vlast ograničena ustavom i zakonom, djeluje u interesu pojedinaca članova pol. zajednice
- sustav ustavnih institucija = ograničavanje/nadzor nositelja vl. -> dioba vl., ustavsud. nadzor zakonodav., neovisno sudstvo, decentr. i lokal. samoupr., ustav. jamstva zaštite pr i sloboda
- zbijski demokratski politički sustav = sukladno načelima i institucionalnim rješenjima

Obilježja ustavne vladavine:

- mirni put smjenjivanja nositelja vlasti = na općim izborima, minimalni uvjet -> demokracija
- nadzor ustavnosti = uzajamni nadzor i djelovanje međusobno, poštivanje pravnog sustava
- državni suverenitet = drž. tij., parlament i vlada prema drugim drž. i međ. org.
- intra et extra vires = pojedinci u drž. tij. djeluju u ime drž. isključivo unutar svoje ovlasti
- sub lege = zakonodavno tijelo se pridržava ustava, a izvršna i sudska vlast ustava i zakona

Prirodno pravo = ljudsko biće stječe na temelju svog rođenja, nadređeno drž. pr.

- iz prirodnog reda stvari, građani pravo srušiti vlast koja im krši prava -> postaviti onu koja će poštivati; Hugo Grotius

Društveni ugovor = kako i zbog čega nastala drž. kao javna vlast, Thomas Hobbes

- prirodno stanje u kojem ljudi živjeli prije nastanka države -> rat svih vs. svih, da bi mogli živjeti u miru, ljudi uspostavljaju državu te na nju prenose svoja prirodna prava

Teorija diobe vlasti = 18.st. -> ideja o ograničavanju vl. -> nužne papirnate prepreke

- inspiracija Locke, Montesquieu (O duhu zakona) -> sredstvo ograničenja -> dioba vlasti -> svaka od grana vlasti u svom vlastitom interesu spriječiti zadiranje dr. u njen djelokrug

- checks and balances = koncept provjere i ravnoteže; funkcije tako razdijeliti i urediti kako bi svaka mogla nadzirati i kočiti drugu (J. Madison), može doći do zlorabe vlasti

Razlikovanje ustava prema odnosu na ustavnu vladavinu: Carl Lowenstein

-> **Normativni ustav** = djelotvorno i u cijelosti normira odvijanje političkih procesa i djelovanje drž. vlasti -> zadovoljava zahtjeve ustavne vladavine, primijenjen i poštivan u svakodnevici, usmjerava demokratski pol. proces u zemlji; idealni tip

-> **Nominalni ustav** = realnost suvremene demokr. drž., ideal vladavine prava, potrebna jamstva i pravila odvijanja pol. procesa i djelovanja drž. vl., formalno zadovoljava normativne zahtjeve načela ustavne vladavine, kao nadzakonski pravni propis, formalno obvezuje, želi ga se provesti, no nije u cijelosti realiziran, realni se razlikuje od formalno važećeg; većina dana

-> **Semantički ustav** = ustav po nazivu, nije primijenjen u životu u vezi bitnih pitanja ustavne vladavine, služi isključivo prikrivanju zbiljskih odnosa i procesa u političkoj vlasti

Povijest ustavnosti = ograničavanje najviše vlasti u državi pravom

- oktroirani ustavi = jednostrano i dobrovoljno dodjeljuje privilegije (Magna Charta)

= prvi dokumenti -> jednostrani akti vladara, jamče određena prava svojim podanicima; - ustavni paktovi = europske ustavne/ograničene ustavne monarhije; revolucionarno doba, formalni oblik sporazuma kralja i narodnog predstavništva

- narodni ustavi = Sj. Amerika, 18. st., ustavni dokumenti koji su negirali suverenitet eng. kralja, volja naroda u drž. članicama, tradicija ustava kao akt naroda -> veća pravna snaga

Revolucionarna ustavnost 18.st.

- Ustav SAD-a 1787. -> najstariji pisani ustav, prethodili ustavi država (federacija)

- 1791. u Europi: Ustavi Poljske i Francuske; pa Španjolska, Norveška, Švedska..

- pisanim ustavima = demokracija, prava i dužnosti uzajamno, održavanje i razvitak drž.

- načela demokracije kao vladavine naroda: *narodni suverenitet, pol. prava, jednakost pred zakonom, jamstva i zaštite prava i sloboda, dioba vlasti, predstavništvo, izborna pravo*

Teorija ustavnog izbora: izučava proces donošenja temeljnih odluka o ustavnom poretku, odlučuje narod o određenom ustavnom trenutku; ideja da se ustav formira kao strateški plan usmjeravanja društ. razvitka, planiranje pol. inst. jedina alternativa nasilju i slučajnosti koji povijesno dominiraju razdobljima ustavnog trenutka, mora uslijediti miran ustavni proces

Metode uspostavljanja ustavnog poretka

- slučajnost = posebne zemljopisne, povijesne, kult. i dr. okolnosti odredile ustavnost (V.B.)
- nasilje = unutarnji revolucionarni događaji, vanjski napadaji, nametnut određen ustav (Fra.)
- ustavni izbor = svjesno stvaranje i uređenje sustava institucija ustavne vladavine (SAD)

Ustavni izbor = proces kolektivnog odlučivanja na najvišoj razini putem kojeg građani u političkim zajednicama odlučuju o svojim temeljnim pol. opredjeljenjima i sustavu inst. kojima će upravljati zajedničkim posl.; cilj = uspostava demokracije na načelu vladavine prava

USTAV SAD:

1. nastanak američkog Ustava 1787.: Deklaracija nezavisnosti 1776.

- 13 am. kolonija (istok), nezavisnost revol. ratom, II. Kontinentalni kongres -> usvojena Deklaracija nezavisnosti: prirodno pravo = temeljno pravo na pobunu protiv vlasti koja ih krši
- Thomas Jefferson; „svi ljudi stvoreni jednakima, obdareni od svog Tvorca određenim neotuđivim pravima, život, sloboda i potraga za srećom“; 27 paragrafa kršenja prava i sloboda britanske vlasti, države-kolonije donose svoje ustave, prava, republikanizam

2. prijelazno razdoblje: konfederacija: Kongres: izrada nacrtu temeljnog akta konfederacije;

- Članci o konfederaciji i trajnoj uniji 1781. = međudrž. ugovor o prijateljskom savezu suverenih država
- *konfed. Kongres* = zaj. tijelo saveza, svaka drž. šalje delegaciju (1glas), imperativni mandat
- *Odbor država* = bira ga Kongres, 1 zastupnik iz svake drž., obavlja poslove
- najvažnija pitanja = kongres 2/3 većinom svih, odluke obvezuju države, ne i građane, savez i države imaju pravo istupanja u međunarodnom odnosima, članci se mogu mijenjati samo jednoglasnom odlukom svih drž. članica; pravo istupa iz konfederacije

3. ustavna konvencija u Philadelphiji:

- želja za čvršćom unijom (gosp. razvitak i prosperitet), 1781., zasjedala 4 mj., usvojila i poslala ustavni tekst na potvrdu drž. čl., zahtijevala se 2/3 potvrda, stupio na snagu 1789.
- 50 članova, neki napustili (nesviđanje koncepcije ustava), konačan nacrt potpisalo 37; Madison, Hamilton, John Jay obrazložili ciljeve u 87 čl. u zbirci The Federalist
- nadzor i ograničenje pol. vlasti, uređenje odnosa među državama
- *dioba vlasti, sudbeni nadzor nad zak. i izvrš. vl., federalizam i lok. samoupr.*

Veliki kompromis: anti i federalisti sukob, dvodomna struktura zak. tijela Kongresa:

- Zastupnički dom = građani neposredno biraju zastupnike u svojim izbornim okruzima (veće države jače)
- Senat = zak. tijelo svake drž. čl. po 2 senatora šalje
- > klasični ustavni model ustrojstva federativne države, pomireni interesi obaju strana

Temeljne ustavne značajke predsjedničke vlade: republikanizam, prezidencijalistički

- neposredan izbor predsjednika od građana
- jedinstvena izvršna vlast (dužnost poglavara objedinjena s predsjednikom vlade)
- odsutnost političke odgovornosti jedne vlasti drugoj
- dioba vlasti = razdioba ovlasti
- djelotvorni mehanizam provjere i ravnoteže

- > trajnost ustava = 7 odjeljaka, 27 amandmana, 85 pravila, prilagodba dr. pril. (Vrhovni sud)
- > 3 čimbenika uspostavljanja republ.: *zemljop. pol., Ustav i zakoni, pol. kult.* (de Tocqueville)

Britanski ustav

1. tradicija nepisanog ustava = nema ustav kao jedinstven akt, no važna za ustavnost
2. ustavne reforme = *devolucijom* -> prijenos ovlasti s parlamenta, ojačana škotska aut., uspostava šk. reg. skupš.; Zakon o ljudskim pravima, o ustavnoj reformi = Vrhovni sud
-> referendum = odlučivanje o pitanjima ustavne reforme; brzi proces promjene i prilagodbe
- zbiljski ustav, utvrđuje sastav vlasti i drž. tij., uređuje odnos vlasti međusobno i s građ.
- *načela*: vladavine prava, parlam. vladavina, zaštita ljud. prava i sloboda, nezavisno sudstvo
3. vlast u granicama prava (rule of law) = od 12. st., vladar -> pokoravati Bogu i zakonima; Magna Charta Libertatum = 1215., vladareve obveze prema podanicima, pravo na pobunu
- Veliko Vijeće (plemićko) -> Parlament, 1295. Ogledni parlament, uz plemiće i crkvene dost. i građani -> 2 doma: Lordova i Donji dom -> ne mogu porezi ni druga davanja bez pristanka
- *Instrument of Government* -> Oliver Cromwell, pokušaj donošenja ustava, revol. sukobi
- 1688. *restauracija monarhije* -> završeni revoluc. ratovi; nikad više slično, postupno razv.

IZVORI BRITANSKOG USTAVNOG PRAVA:

Zakonsko pravo (Statute Law): velik broj akata Parlamenta koji uređuju područje ust. prava

- 1. *utvrđuju sustav drž. tijela i nj međusobne odnose*:

= Bill of Rights 1689.

= The Act of Settlement 1701.

= Zakon o uniji sa Škotskom, Zakon o Parlamentu, Zakon o privremenom uređenju SJ. Irske, Zakon o Europskoj Zajednici

- > izjednačeni s običnim zak., amandman na BR = mogućnost tužbe zastupnika protiv medija

- 2. *uređuju odnose drž. tijela i građana*:

= Habeas Corpus Act 1679., Zakon o: javnom redu, pravosuđu, ljudskim pravima, ust. reformi

Običajno pravo (Common Law): sve manje, zamijenjen zakonima,

- *načela*: suverenitet Parlamenta, monarha, pol. odg. ministara, nezavisnost sudstva

Ustavne konvencije: pravila ponašanja ust. čimbenika utvrđena dugotrajnim postupanjem, obvezatna, ne uživaju sudsku ni zaštitu dužnosnika u domovima Parl.

- > shvaćanje o obvezatnosti od strane onih na koja se ta pravila i odnose, nema pravne sankcije -> političke prirode

Radovi priznatih autoriteta: značaj za tumačenje ust., sistematiz., pomoć pri nesuglasicama

USTAVNOST U FRANCUSKOJ:

- franc. tradicija revolucionarne ustavnosti: revolucije od 1789. česte, stabilizacija 70tih 19.st
- 1791. *Ustav ograničene monarhije* -> 1793. *Montagnardski ustav* -> 1795. *Direktorijalni ustav* -> 1815. *Ustav* -> 1830. *Ustav parlam. monarhije (orleanski)* -> 1875. *Ustav Treće Republike* -> 1958. *Ustav Pete Republike*

- polupredsjednički sustav: 1958. = uklonio supremaciju legislative u parl. sustavu -> uzrok nestabilnosti (puno stranaka); ustavna formalna dvostruka odgovornost Vlade prema Nac. skupštini i predsjedniku -> supremacija predsjednika
- traženje stabilnosti: Maurice Duverger, dva razdoblja ustavnog razvitka:
 1. revolucionarni udar 1789. – 1799., ubrzano uspostavljanje instit. -> prekid starog režima
 2. traženje kompromisa 1799. – 1958. gradi se novi stabilni ustpr. sustav, Ustav 1958.
 3. racionalizacija ustavnog sustava i prilagodbe funkc. u okviru EU, ust. promjene 02, 08, 10

RAZVOJ USTAVNOSTI U SR NJEMAČKOJ

- **Temeljni zakon** 1949. -> uspješni ustavni okvir 2 njem. tranzicije: demokracija iz diktature i proširenje na postkomunistički sustav DR Njem. poslije integracije 1990.
 - > načela: *demokracije, republikanizma, federalizma, pravne drž., socijalna drž.*
 - > racionalizirani parlamentarizam = izglasavanje nepovjerenja saveznom kanc.
 - > kooperativni federalizam = odnos savezne države i zemalja
 - > Savezni ustavni sud = vrhovno sudbeno tijelo, inst. tumačenja i razvijanja Ustava
 - pravna država: savezni ustavni sud, neovisno sudstvo i drugih inst., vladavina prava, ljud. pr.
- = tekst konzultirali pisci hrv. Ustava 1990. + praksa Sav. ust. suda (posebno prava i slobode)
- > načelo razmjernosti, ustavna revizija: pol. stranke = demokratska načela, financije transp.

USTAVNOST U SOCIJALISTIČKIM ZEMLJAMA:

- Ustav Ruske Fed. 1918., Ustav SSSR 1924., jednostranačka diktatura komun. partija i vođa, privid narodne demokracije, jedinstvo vlasti (skupštine ili sovjeti), višestr. izbori s jednom pol. strankom, prava i slobode neprimjenjivi, socijalistička zakonitost.. semantički ustavi
- Ustav SFRJ 1974.: društ. vl., skupšt. vladavina = prikrivanje konc. vlasti u pol. vrhu Saveza komun.; no omogućeno RH -> država, mobilizacija narodnih snaga za obranu i međ. priznanje

Ustavna revolucija: borba za ustavnost u novim demokracijama nakon sloma komunizma

- > kontrolirana planska ->> tržišna ekonomija
- > jednopartijska vladavina ->> višestranačka demokracija
- > sustav arbitrarne i neograničene vlasti ->> ustavna vladavina i pravna država
- problematika: izborni sustav (nema demokr. tradicije), ustrojstvo vlasti, jamstva i zaštita prava i sloboda, kompenzacija oduzetog vlasn., privatizacije drž./društ. tvrtki..
- 91. – 97. ustavi, specifični zbog nepostojanja tradicije konstitucionalizma, sličnosti oponašanje demokracije zapada; parlamentarni sustav npr.

Ustavna vladavina:

- pristojna vladavina = kontrolira, suzbija, prikriva primitivne nagone u društvu i postupa sukladno pravilima modernog civiliziranog društva; Aristotel -> dobra vladavina
- EK formuirala i usvojila načela dobre vladavine:
 - > transparentnost vladavinskih institucija: aktivna rasprava o EU, pristupačan govor
 - > participacija: djelotvornost politike EU ovisi o formuliranju i provedbi
 - > odgovornost:

- > djelotvornost: politike s jasnim ciljevima, procjeni učinaka, ranijem iskustvu, pravovremeno
- > usklađenost: lako razumljive, problem vladajućih koalicija u Hrv
- > proporcionalnost ograničenja sloboda i prava: propisano ust. i zak., razmjerno
- > supsidijarnost: donošenje pol. odl., na najniži stupanj odlučivanje

Hijerarhija pravnih propisa: odnosi unutar hij. nisu jednostavni, nazivi propisa često krivo upućuju, drži se da je klasična piramida, n otu su i propisi lok. samoupr. i sl.

Izvori ustavog prava: svi propisi koji sadrže norme kojima se uređuju: ustrojstvo vl., ljudska prava i temeljne slobode, i dr. uspostavljanje i djelovanje pol. inst.; hijerarhijski postavljeni (formalno), pravna snaga = razl. postupak i donositelj

Razlikovanje ustava na temelju *razlike u postupku donošenja i mijenjanja*:

- **kruti ustav** = veća pravna snaga od zakona, teže se mijenjaju, postupak složeniji, osigurati viši stupanj pol. suglasja nego kod zakona, gotovo svi takvi, rigidni
- **meki ustav** = mogu mijenjati na isti način kao zakoni, svaki zak. može mijenjati normu formalnog mekog ustava, fleksibilni
- **kodificirani ustav** = svečani akt s nazivom ustav, s izmjenama po predviđenom postupku, isključivi izvor ust. prava
- **nekodificirani (disperzirani) ustav** = važni dijelovi sadržaja ust. prava uređeni ustavom i dr. aktima (ustavni i dr. zakoni), npr. Ustav RH, Ust. zak. o Ust. sudu i Ust. zak. za provedbu Ust.
- > pluralitet izvora, razlikovanje po formalnom kriteriju: naziv i složenost postupaka
- **pisani ustav** = svaka država, bez obzira na stvarnu vlast kakva je
- **nepisani ustav** = V.B., Izrael -> ust. sustav nizom zak., priznatih kao Ust. praksom Vrh. suda
- **formalni ustav** = polazna osnova analize pol. sustava pojedine drž., pozitivno važeće pravo
- **materijalni ustav** = prava ustavna pravila, djelatna, uređuju pol. i pravni život zemlje, primjena rezultata politoloških, soc., antropoloških i dr. istraživanja; procjena rezultata -> usporedba s dr. u povijesnom razvoju -> interdisciplinarna znanost (o ust. pravu)

Odnos ustavnog prava i drugih grana pravnog sustava:

- ustavno pravo usmjeruje okvir pravnog sustava i osnovna načela sadržaja ostalih grana prava, načela i pravila su razrađena kroz druge grane prava, tako ih se tumači i razrađuje
- temelje cjelovitog pravnog poretka određene države određuje ustavno pravo (tijela vlasti)
- samostalan izvor prava: drž. ustrojstvo, ljudska prava, slobode, izravno primjenjivanje
- *materia constitutionis* = ustav primar i jedini izvor prava u podr. ustrojstva, nadl., djelovanja odgovornosti

Redakcijski tekst = stručni pročišćen tekst, izrađuje ga tijelo koje donijelo ustav, promjene usvojene u obl. posebnih ustavnih zakona ili amandmana; važan za tumačenje i znanstvena izučavanja razvitka, nisu mjerodavni; = moraju se objaviti u NN, jedino taj je pozitivni propis ustavne snage; utvrđen Odbor za Ustav, Poslovnik i pol. sustav, potvrdio Plenum H. S.

USTAVNI ZAKON: pravni propis koji usprkos nazivu zakon, ima snagu samog ustava
pravi ustavni zakon = ustavni zakon pravne snage:

- onaj propis koji kao takav definiran samim ustavom i osim što je nazvan tako, donesen po

posebno predviđenom postupku za donošenje i mijenjanje

- Zakon o Ustavnom sudu RH; ostali su doneseni posebnom većinom (organski)

-> Ustavni Zakon za provedbu Ustava RH:

- morao imati punu ustavnu snagu jer obvezuje zakonodavca, no prekršeno ustavnim

promjenama 2001. i 2010 -> od tada 2/3 većinom svih zastupnika, u običnom zak. postupku

- izmjenom Poslovnika izrijekom odredi sve buduće ust. promjene -> ust. zak. za provedbu

-> Ustavni zakon o promjeni Ustava:

- naziv pravnih akata kojima izvršene izmjene i dopune Ustava (90), 97. i 00. -> ustavni tekstovi, dobili naziv promjena ustava

-> Nominalni ustavni zakon (organski s naslovom ustavni):

- organski zakon kojem iz političkog razloga i važnosti materije dodijeljen naziv ustavni zakon

- Ust. zakon o pravima nac. manjina = uređuje nac. prava i razrađuje prava i slobode

- ne mijenja pravnu prirodu zakona, ne čini pravno drukčijim, USUD po pravnoj prirodi

ORGANSKI ZAKON: zakonski akti, u posebnom postupku i posebnom većinom -> zak. tijelo

- ispod ustava, iznad ostalih zakona zbog kvalificirane većine; i za zakonodavstvo razrađivanja ustavnih norma o pravima i slobodama čovjeka i građanina, izbornom sust., lok. samoupr.

- 2/3 većina svih = nacionalna prava, prava pripadnika nac. manjina, i za promjenu ust. ista

- natpolovična većina svih = prava i slobode, izborni sustav, ustroj, drž. tijela, lok. samoupr.

- samo onaj zakon kojem temeljni predmet uređenja pojedino ili pojedina Ustavom utvrđena osobna i politička prava i slobode čovjeka; nema postupka kojim se utvrđuje postojanje takvog prijedloga zakona -> formalna neustavnost

OBIČNI ZAKON: većinom glasova na sjednici nazočna većina zastupnika (natpol. kvorum)

- izvori: oni koji sadrže norme ustavnog prava (prava, slobode, ustroj, izb. sust. i lok. samoupr.

- slučajno = pogreška pri procjeni naravi zakona, namjerno = izbjegne zahtjev većine = ukinuti

POSLOVNICI DRŽAVNIH TIJELA: donose članovi tih tijela, natpol. većinom, uredili pitanja

svojeg postupanja i odlučivanja; razrađuju ust. i zak. norme o načinu rada drž. tijela, raspravljanje i odlučivanje te donošenje akata i dr. odl. u nj. djelokrugu

→ Poslovnih H.S. = unutarnji ustroj i način rada parlamenta, većinom svih, pravna snaga org. zak., u skladu s njim i pravilnici H.S., obvezuje svakog ko se nalazi na području H.S.

→ Poslovnici drugih najvažnijih drž. tijela = podzakonski akti; *Poslovnik Vlade RH i USUDa*

PODZAKONSKI PROPISI: uredba = opći naziv za propise koje donose izvršna tijela

→ uredba iz nužde = podzak. pravni propis, privremeno i uvjetno, na temelju ustav. ovlasti ima snagu zakona, mogu suspendirati i mijenjati zakoni i ustavne odredbe -> mora ih odobriti predstavničko tijelo kada prestanu razlozi za njihovo donošenje

- onemogućeno redovno djelovanje -> izvršna vl.: hitno poduzimanje mjera, u tim situacijama postaje izvor ustavnog prava

- i one koje uređuju materiju org. zakona/u područje zakonod. koje sadrži norme ust. prava

- predsjednik: ratno stanje, na temelju i okviru ovlasti H.S., ako nije u zasjedanju, predsjed. ovlast da uredbama uređuje sva pitanja koja zahtijeva ratno stanje

-> izvanredna stanja = suspenzija temeljnih ustavnih jamstava sloboda i prava

- ratno stanje, neposredna ugroženost neovisnosti i jedinstvenosti, prirodne nepogode -> ograničiti pojedine slobode i prava, H.S 2/3 svih, a kad ne može on, onda predsjed. RH na

prijedlog Vlade i supotpis predsjed. Vlade; strogi uvjeti i ograničenja

→ ostali podzakonski propisi = relevantni kad uređuju pitanja ust. prava = ustroj, nadl. i postupanje drž. tijela, razrade, provedbe i zaštite prava i sloboda; tekuća gosp. politika (vlada)

→ propisi mjesne, lokalne i regionalne samouprave: u skladu s ust. i zak., nadzor drž. upr.

→ propisi nezavisnih regulatora: uvjete i standarde obavljanja pojedinih djelatnosti, dodjeljuju dozvole i propisuju uvjete za tržište, kazne za kršenje propisa; nadzor upravna

USTAVNI OBIČAJ: dugotrajnim istovrsnim ponašanjem (činjenjem ili ne) u odnosima drž. tij. međusobno ili s tij. međ. org., svijest o nužnosti takvog ponašanja, nepisana dopuna ust.

- ne mogu se mijenjati pisane odredbe ustava, mogu nadopunjavati praznine, kao rješenja u nejasnom i višeznačnom normiranju; mogu se mijenjati pisanim izvorom prava ili drukčijim postupanjem → novi ust. običaj; kad god sumnja, prednost pisani izvor

VANJSKI IZVORI USTAVNOG PRAVA:

→ primat i izravan učinak prava EU: pravo EU stupilo na snagu i primjenjuje se, izravan učinak i nadređenost unutarnjem pravu RH, interpretativni učinak, složen pravni sustav, vlastite izvore: primarne (temeljni međ. ug. Unije) i sekundarne (uredbe, direktive, preporuke); bitna praksa ESP, vrh. sud EU; hrv. pravo usklađeno

→ međunarodno pravo: monističko shvaćanje = jedinstvenost pravnij poredaka, primat MP, neposredna primjena međ. ug., sklopljeni i potvrđeni, u skladu s ustav., objavljeni, iznad zak. - odredbe mogu mijenjati i ukidati samo uz uvjete i na način koji su njima utvrđeni, suglasno općim pravilima MP; Eu. konv. za zaštitu lj. pr. i t. s., Povelje o tem. pr. EU; ESLJP

Donošenje i mijenjanje ustava:

supremacija ustava: *pravni razlog* = postupak donošenja i mijenjanja; *pol. razlog* = stabilnost ustavnih rješenja i razvoj sustava pol. demok., zaštite lj. prava i vladavine prava → osiguravanje višeg stupnja pol. suglasja, dulje razdoblje razmatranja, pridobivanje mišljenja birača

- ustav donosi narod = izvor i nositelj sve vlasti u drž., zakone predst. tij., u granicama ovlasti

- stupanj zaštite veći kada su prava detaljno razrađena zakonom, nego Ust (u vladavini prava)

ZABRANE MIJENJANJA USTAVNIH NORMI:

- trajna zabrana svih ustavnih promjena: krutost, vječan, škola prirodnog prava, samo teorija

- zabrana ustavne promjene na određeno vrijeme: franc. ustav 1791. na 4g, svrha prilagodba državnog sustava i usklađivanje zakonodavstva s novim ustavom; Japan više od ½ stoljeća

- trajna zabrana promjene pojedinih odredbi: točno određenih, najčešće oblik vladavine (republikanski → srušena monarhija, federativni → nemre bez suglasnosti drž. čl.)

= njem. ust. → na norme jamčenja ljudskih prava i temeljnih sloboda

= hrv. ustav → zabrana udruživanja u saveze koji bi mogli dovesti do obnove yu drž. ili druge balkanske drž. sveze; pravno obvezuje svakog, a pol. otežava pol. akcije i inicijative; prijedlozi da se ovo ukloni, no ocjena → odredba ne sprječava eu. i atlantske integracije, nego balkan → ustav izriekom predviđa pravo i dužnost građ. otpora rušenja temelj. načela demok. sust.

Revizijski sustav: = poseban postupak promjene ust. iz kojeg proizlazi njegova nadzak. snaga
ust. revizija = bitna, značajna, veća promjena / ust. promjena (amandman) = korekcija, manja

- različitost tehnika promjene, svaka je ustavna revizija:
- amandmani = posebni članci, ne inkorporiraju se u ust.tekst, ust. zak. = mijenjaju ust. tekst
- razlike revizija: neposredno odl. birača i odlučivanje predst. tijela, unitarnih i složenih drž.
- *referendumska odluka većine birača* = novi ustav, važne promjene, prijenos suvereniteta
- *parlamenti* = manje odluke cjelovitoj ili djelomičnoj promjeni, kao predstavništvo naroda
- nov ustav može donijeti i: konvent ili ustavotvorna skupština; nakon je ratifikacija

Ustavotvorni referendum:

- apsolutno obvezatan = za svaku promjenu ust. mora se raspisati referendum (Švicarska)
- relativno obvezatan = samo pojedine odredbe na referendum
- fakultativni referendum = referend. odluka kao alternativa odluci predst. tij. o bilo kojoj promjeni ust., odlučuje šef drž. ili predst. tij.

Ustavna revizija odlukom predstavničkog tijela: = o mijenjanju odlučuje tijelo koje donosi i zakon, viša pravna snaga -> uvjeti i postupak izmjene različiti tj. teži

- nekad se raspušta predst. tij. i konačnu odluku donosi novoizabrano preds. tijelo / prije konačne odluke čeka se istek mandata predst. tij.; nekad načelno odl./teža inicijativa izmjene
- otežan ili kvalificirani kvorum i kvalificiranu većinu: najčešće $\frac{2}{3}$ *kvorum*, uvijek $\frac{2}{3}$ ili *dr. kvalificirana većina ukupnog br. zastupnika* ili *opetovano glasovanje* -> određ. kvalif. većina

Revizijski sustav složene države i drž. zajednice

Federativna država: suglasnost odr. broja drž. čl. federacije za ustavnu promjenu

- ust. SAD-a = ust. amandman ($\frac{2}{3}$ većinom donesen) ratificira najmanje $\frac{3}{4}$ svih drž..
= za promjenu fed. uređenja -> suglasnost svih drž. čl.
- ust. SR Njem. = zakon o reviziji ustava -> $\frac{2}{3}$ većinom izglasanom i u Sav. parl. i Sav. vij.; federacija i prava građana se ne mogu mijenjati

Konfederacija: za promjenu temeljnog akta (međ. ug.) -> sugl. svih čl.; Švica = većina birača

Europska unija: sugl. svih čl., 1. *redovni post.* = sazivanje Konvencije nac. parl. ili vlada drž. čl.

2. *redovni postupak* = bez sazivanja Konvencije; odlučuju vlade

3. *pojednostavljeni postupak* = unutarnja pol. ili mjere EU odlučuje Europsko vijeće

Promjena Ustava odlukom Hrv. sabora:

- ustavotvornu inicijativu: $\frac{1}{5}$ zastupnika, predsjednik RH i vlada RH
- inicijativa -> načelno odlučivanje = hoće li se pristupiti promjeni ust. većinom svih zast.
- izglasavanje -> nacrt ust. zakona o promjeni Ustava, većinom svih zast.
- promjena -> proglašava Sabor; stupa na dan proglašenja osim ako Sabor odredi drukčije
- = izravna primjena odredbi za koje nije potrebno donošenje/mijenjanje zakona
- = u predviđenim rokovima donijet će se zakoni (Ust. zak. o provedbi ustava) -> prekršeno

Promjena ustava odlukom birača (ustavotvornim referendumom):

- referendum: Hrv. sabor, predsjednik RH, 10% ukupnog broja birača; svaka promjena može
- *Sabor RH* = samostalno, ne treba posebna, neg većina glasova nazočnih zast. (natpol. kvor.)
- *građanska inicijativa* = Sabor raspisati; *predsjednik RH* = na prijed. VI. i supotpis preds. VI.
- > volja većine birača koji su pristupili refer. = obvezno, zak. mogućnost savjetodavnog refer.

Odredbe Ustava RH o državnom udruživanju:

- odlučivanje o udru i razdruživanju: 2010. ust. promjene, pravo pokretanja ima najmanje 1/3 zast., Predsj RH i Vlada -> rasprava i odlučivanje u Saboru, 2/3 svih prihvaća -> obvezatni referendum (30 dana od donošenja odl. Sabora) -> većinom svih koji pristupili glasovanju

Tumačenje ustava: racionalna djelatnost -> utvrđuje značenje pr. propisa; nužno za primjenu

- gramatička metoda: *tekstualno tumačenje*, utvrđivanje teksta i nj značenja, što se ne spominje, ne postoji; postojanje pravnih praznina; prevladava u Hrvatskoj

- sistematska metoda: *objektivno tumačenje*, traženje smisla propisa u cjelini pravnog sustava, primjena logičkog zaključivanja

- povijesna metoda: traženje smisla u nac. pov., u obzir nacrt propisa i rasprave donošenja

- teleološka metoda: *tumačenje propisa*, svrha i intencija donositelja u postojećim okolnostima, važna za ust. interpretaciju, ulazi u praksu USUD RH i dr. visokih sudova

- komparativna metoda: smisao propisa u usporedbi dr. drž. u okviru određ. pravnog kruga

Svrha: originalisti = zadaća Vrh. suda utvrditi *pravu volju Otaca Utemeljitelja*, nj. *intencije*

sudski aktivizam = razvoj na podr. lj. prava i t. slob. (eliminacija rasne diskriminacije, prava žena i socijalna manjina); nisu mogli predvidjeti sve složenosti razvitka sust. vladavine prava -> uzeti u obzir: *tekst, strukturu, namjere ustavotvorca, presedane, soc., pol. i gosp. posljedice, prirodno pr.*

Soft law = mišljenja međ. tij., pravници, usmjerava razvoj demok. tranzicije -> svrha Vijeća Eu.

- pozivanje na stajalište Venecijanske komisije (za demokraciju kroz pravo);

- *Kodeksi dobre prakse* -> nisu zakoni ni međ. ugovori, nije pravo, ne može se citirati kao pravni propis, nego stručno mišljenje usuglašeno velikom skupinom eksperata

Provedba ustavnih normi: ustav u formalnom smislu -> klasični ustav

ustav u materijalnom smislu -> svakodnevno djelovanje središnjih i lok. vl., inspekcije, MUP..

LJUDSKA PRAVA = skup temeljnih ovlasti pojedinaca da zahtijevaju određ. postupke javne vl.

- suzdržavanje od presizanja u zaštićenu sferu pojedinca (osobna, pol. prava i slobode)

- aktivno djelovanje za određena jamstva sloboda i prava (soc., kult. i gosp. prava)

-> monističko načelo = međunarodni dokumenti dio unutarnjeg prav. poretka sa nadzak. pravnom snagom (u njima međ. standardi čovjeka)

-> Vijeće Europe: Eu. konv. za zaštitu lj. p. i t. s. > stalni ESLJP

-> Europska Unija: Lisabonski ugovor, zaštita Eu. sud pravde

Prvi naraštaj: klasična prava čovjeka i građanina

- prvi ustavni akti = popis prava čovjeka i građanina;

-> negativna prava = država se ne smije upletati u zaštićenu privatnu sferu pojedinaca

- *Bill of Rights, Magna Carta Libertatum, Habeas Corpus Act (britanska drž.)*

- *Am. dekl. nezavisnosti, Franc. dekl. o pr. čovjeka i građanina*; prirodno pr. + društveni ug.

-> osobne slobode i prava (život, zabrana zlostavljanja), političke slobode i prava (biračko pravo, sloboda tiska, udruživanja, okupljanja), pravo vlasništva

Drugi naraštaj: gospodarska, socijalna i kulturna prava

- početkom 20.st., Weimarski ustav, pozitivna prava = dužnost drž. da svojim građanima zakonima osigura određenu sigurnost ili ostvarivanje određ. interesa pod jednakim uvjetima
- drž. ispravlja nepoželjne učinke tržišnog gosp.;
- temelj države javne dobrobiti, intervencijske, *soc. države* kao pol. zajednice -> osigurati svim građanima stupanj soc. sigurnosti te skrbi o slabijim, invalidnim i dr. hendikepiranim čl.
- ne mogu se štiti sudbenim putem -> *lex imperfecta* = dužnost drž. da rješava soc. probleme

Socijalna država i država blagostanja

- Hrv. = jedinstvena i nedjeljiva demok. i soc. drž., jamči niz gosp., soc. i kult. prava
- socijalna država = jamči svojim građanima, i strancima koji legalno žive i rade na nj. području -> razinu soc. sigurnosti i soc. osiguranja; ideja rješenja kriza -> smanjenje soc. pr.
- obveza zajednice/drž. svojom gosp. pol. ostvariti uvjete u kojima se mogu realizirati prava (npr. na rad), ali nije moguće, stoga -> temelj regulacije prava u slučaju nezaposlenosti

Treći naraštaj: ekološka i druga prava

- *svijest o potrebi zaštite čovjekova prirodnog okoliša, prava nerođenih i dr. živih bića, zaštita ugrožavanja opstanka životinja*; temelj za ograničenje i utvrđenje korištenja dr. prava
- zaštita privatne sfere ponašanja -> posebna jamstva = razvijeni rač. sustavi, pohrana i korištenje informacija te sloboda izražavanja i prava na informiranost; spriječiti zlorabe
- *pravo na mir, na razvitak, na zajedničko nasljeđe, na humanitarnu pomoć..* = 4. naraštaj

Međunarodni standardi prava čovjeka

- F.D. Roosevelt -> ciljevi naprednog čovječanstva -> 4 temeljne slobode: *govora, vjerovanja, od straha, od oskudice*
- Povelja Organizacije UN-a 1945., Opća deklaracija o ljudskim pravima 1949., na temelju nj:
- *Međunarodni pakt o građ. i pol. pravima, Međunarodni pakt o gosp., soc. i kult. prav.* 1966.
- > gradnja sustava zaštite temeljnih sloboda i prava
- dokumenti iz Kopenhagena (90.) i Moskve (91.), Konferencije o sigurnosti i suradnji u Eu....
- UON: temeljne slobode izražavane u kasnijim konvencijama: *ukidanje rasne diskriminacije, sprječavanje i kažnjavanje genocida, prava djeteta, pol. prava žena*

Značenje temeljnih međ. dokumenata

- > škola realista = hladni rat, svrha dokumenta je politički pritisak, ne treba shvaćati ozbiljno
- > škola idealista = ozbiljno, mobilizacija javnosti, uglavnom propovijedanje
- Opcijski protokol -> razrađeni postupak koji završava bacanjem pritužbi u smeće
- danas: dužnost izvješća posebnih tijela provedbe konvencija, preporuke vladama drž. čl., izjavitelji prate stanje u zemlji, pritužba drž. protiv druge drž. čl. konvencije
- provedba nejednaka prema velikima (SAD, Rusija, Kina), u tajnim operac. -> napuštanje pr.

→ *Europska soc. povelja, Europska konv. o sprječavanju mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Europska okvirna konvencija o zaštiti nac. manjina, Europska povelja o lok. samoupr.* = obvezuju sve čl. Vijeća Eu. (briga o lj.p. i demokr.)

Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 50:

- 14 dopunskih međ. ug. = protokola -> reforma sustava zaštite pr. i sl., 11 prot -> stalni ESLJP
- u RH na snazi 97., dio unutarnjeg pr. por., izravna primjena, mogućnost zaštite

Europski sud za ljudska prava u Strasbourgu

- sud Vijeća Europe, promiče demokraciju i vladavinu prava, omogućava pojedincu izravan zahtjev zaštite protiv svoje ili dr. drž. čl. koja svojim djelovanjem vrijeđa nj. prava (u Konv.)
- *11. protokolom* utemeljen 98., zamijenio 2stupni sustav (Komisija za ljudska pr. -> Sud)
- suci: 9g, bez reizbora, ugledni pravni stručnjaci koji ispunjavaju uvjete za suce, visoki moralni ugled, 1 za svaku drž. čl. = 47
- nadležnost: sve predmete tumačenja i primjene Konvencije: *pojedinačne zahtjeve, međudrž. pritužbe, savjetodavna mišljenja na zahtjev Vijeća ministara*
- pojedinac/pravna osoba/nevladina udruga/skupina pojedinaca -> *individualan zahtjev* -> ako dopušten -> Sud traži izjašnjenje vlade drž. protiv koje zahtjev podnesen i traži = *prijateljsku nagodbu* -> ako ne bude riješeno, nastavak postupka -> ako postoji povreda Konv. -> *pravedna naknada*; na strani žalitelja mogu bit = pravni zastupnik i nevladina org.
- odluke obvezatne, o njihovoj provedbi brine: Vijeće ministara vanjskih posl. Vij. Eu.

Europski sud Luksemburg

- sud vijeća Europske unije, nadležan za tumačenje i primjenu osnivačkih ugovora i cjelokupnog prava Unije u svim drž. čl., odluke obvezne za sve drž. čl.
- Sud pravde = 28 sudaca, 8 sudskih odvjetnika, Opći sud = 28 sudaca
- suci: jedan iz drž. čl., suglasnošću vlada drž. čl., konzultacijom stručnih tij., uvjet za najviše suce u svojim zemlj.; biraju svoje predsjed., u vijećima (3-5), velikom v.(13) i plenarno, ad pers.
- postupak: Sud pravde: zahtjev Europske komisije (nije uspjela riješiti spor)
Opći sud: pravne/fizičke osobe: *protiv pojed. akata, akcija tij. EU, regulatornih propisa EU*
- preliminarne odluke = u sukladnosti domaćeg prava s pravom Unije dužni tražiti najviši sudovi zemalja čl., i svaki dr. sud ima pravo zastati s postupkom i zahtijevati takvo mišljenje -> takve odluke obvezuju domaće sudove tijekom postupka u tom predmetu, ne za druge

Vladavina prava = jedna od najviših vrednota našeg ustavnog poretka

- u političkom smislu = niz *načela ustavne vladavine* = svi nositelji funkcija vlasti podvrgnuti ograničenjima uspostavljenim pr. poretkom, pod pol. nadzorom predst. tij., temeljem mandata dobivenog od naroda, osigurava pružanjem zaštite nezavisno sudstvo, u zak. post.
- u pravnom smislu = *strogo pridržavanje ustava i zakona* = sva drž. tij., dužnosnici i građani -> sadržaj: dioba vlasti, jamstva lj. pr. i sl. te sustav zaštite pred nositeljima vl. i drž. tij.

Pravna država = njem. pravna teorija 19.st, zahtjev poštivanja zakonitosti i hijerarhije izvora;

- pravni sustav = stupnjevita cjelina u kojoj se pravne norme izvode dedukcijom iz viših, cijeli sustav usklađen obvezom pridržavanja ustavnih načela
- 20.s: nadopunjena važnim zahtjevima u pogledu jamstva lj. pr. i sl. i nj. zaštite -> time nestala temeljna razlika između pravne države i vladavine prava;
- > zajedničko = zabrana svake arbitrarnosti u postupanju drž. tij.
- djelotvornost pr. sust. = nadzor nad poštivanjem načela u postup. drž. tij. i ponašanju građ.

Načelo ustavnosti = zakoni u skladu s razdiobom ovlasti (utvrđena ustavom)

= zakonodavac pri donošenju zak. strogo poštuje postupak (predviđen ustavom)

= propisi sadržajno u skladu s ustavom

= uspostavljen djelotvoran sust. nadzora nad poštivanjem zahtjeva (ustavni sud i pravosuđe)

- zahtjev načela ustavnosti u formalnom i i mat. smislu: samo akt koji donijelo nadl. zak. tij. po predviđenom post. i sadržajno skladan ustavu

- nadzak. snaga ustavnih propisa: položaj donositelja + posebni postupak izmjene i donošenja

- nadzakonska snaga normi sekundarnog europskog prava: propise EU izravno primjenjuju sduovi i dr. tij. zemalja čl. -> načelo prioriteta eu. propisa pred domaćim pravnim izvorima

- „u RH zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, ostali propisi s Ustavom i zakonom“

- „svako dužan pridržavati se Ustava i prava i poštivati pr. poredak RH“ (pravo = i propisi EU)

Načelo zakonitosti = ograničenja prava građana i nametanje tereta -> samo temeljem zak.

- svaki akt javne vl. utemeljen na zakonu i provoditi se u skladu s njime; *enoncijacija*

zakonitosti -> zakon razrađuje odredbe ustava i način korištenja slobodama i pravima (iz Ust)

- opći pravni akti: propisi u skladu s općim pravnim aktima već pravne snage, u skladu s zak.

-> *formalno*: djelokrug, ovlast i oblik donošenja

-> *materijalno*: sadržajno temeljeni na propisima veće pravne snage

- tij. lok. samoupr. u području ust. određenih lok. posl. = podzak. propisi, ne smiju contra zak.

- pojedinačni (podzakonski) pravi akti: na temelju i u sklopu zak. ovlasti i nadl., u obliku i sadržajno utemeljeni na zakonu -> strogo poštivanje materijalnih i procesnih pravila

Formalna neustavnost zakona: - zakonodavac ne poštuje ustavom predviđen postupak donošenja zak. ili prekrši odredbe o obliku u kojem se zakon donosi

-> nenadležno tijelo donijelo akt pod nazivom zakon = ništetan/ništavan

-> na prijedlog neovlašt. podnositelja; ovlašteni: svi zast., klubovi zast., sab. radna tij. Vlada

-> nepoštivanje kvoruma (broj zast. koji mora prisustvovati sjednici); natpolovičan broj

-> nepoštivanje odredbe o većini i posebnoj većini (potrebnoj za usvajanje zakona npr. org.)

-> hitni ili skraćeni postupak: provođenje kad za to nema uvjeta (Poslovnik Sabora; interesi obrane, gospodarstvo; zastupnik + 25 zastupnika ili klub zast. ili klubovi s 15 ili više čl.)

= objedinjenje 1. i 2. čitanja, na dnevni red (24h prije), uvrštava se ako podnesen u rokovima

-> Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zak. = Vladu

Zakon o procjeni učinaka propisa = obvezuje Sabor; nepoštivanje nj.-> nepoštivanje odredbi o proglašavanju zakona: preds. RH 8 dana od donošenja (promulg.)

-> nepoštivanje odredbi o objavljivanju zakona: *vacatio legis* (rokovi), glasilo objavljivanja = službeni i autentični tekst zak. (NN), propust neobjavljivanja; i svi podzak. propisi isto

Materijalna neustavnost zakona: - zakon sadržajno proturječi odredbama ustava

- retroaktivnost zak. = iznimno dopustiv, nekad skroz zabranjen, povratno djelovanje

- stupanje zakona na snagu i primjena = -> neustavna praksa -> zak. formalno stupili na snagu se primjenjuju tek protekom odr. dužih rokova, dok se novi zak. ne počne primjenjivati, primjenjuje se zak. koji više nema pr. snagu

-> Sabor zbog osobito opravdanih razloga odredi iznimke (odstupanje načela najranije 8.dan)

- sadržajna neusklađenost zakona i ustava = *contra constitutionem* = neposredna suprotnost = *praeter constitutionem* = uređivanje odnosa suprotno smislu ustavnih odredbi

-> nepoznato ili pogrešno tumačenje ust. ili svjesna namjera;

= *opinio iuris* = opće usvojena društ. norma prema kojoj se vlast mora pokoravati ust. i zak

= *stupanj razvitka* cjelokupnog pol. sustava. političke zajednice

= NADZOR USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI ZAKONA I DR. PROPISA

Nadzor ustavnosti zakona:

- sudska funkcija = usporedba sadržaja pr. propisa razl. pr. snage i izricanje sankcije

- *SAD* = svi sudovi, *Švica* = Vrh.sud (za zak. u kantonima), *soc. zem.* = pol. tij., *eu. zem.* = USUD

Nadzor ustavnosti i zakonitosti podzakonskih propisa:

- sudovi i ustavni sud., angloam. pr. tradicija -> redoviti sudovi

- eu. pr. tradicija -> sudovi pri rješavanju sporova ispituju zakonitost podzak. akata, te ako ih smatraju nezakonitima, izuzmu od primjene = ekscepcija ilegalnosti

- *instancijski nadzor* = nadzor viših drž. tij. u odnosu na propise koje donose niža tij.

= **Nadzor zakonitosti pojedinačnih pravnih akata:**

- sud. presuda/rješenje upr. tij. = u žalbenom post. pred višim sud. i upr. sporu pred Upr. sud.

= **Ustavnosudski nadzor ustavnosti pojedinačnih pravnih akata u povodu ustavne tužbe:**

- iscrpljena sva druga redovna i izvanredna pravna sredstva, onda to

Posredno (akcesorno) ocjenjivanje ustavnosti zakona:

- prethodno pitanje koje valja riješiti kako bi se mogao riješiti predmet sudbenog spora

- odluka suda o ustavnosti zak. ima učinak samo u odnosu na konkretan slučaj u kojem se zak. izuzima od primjene, između stranaka (*inter partes*), retroakt. važenje u pogledu ust.

- difuzni/decentralizirani sustav -> odlučuju svi sudovi; DEN, SWE, NOR, Irska, EST

Neposredno (apstraktno) ocjenjivanje ustavnosti zakona:

- ono je sam bit spora koji sud mora riješiti, nj. zadaća sastoji u ocjeni zakona in abstracto, bez obzira na konkretan slučaj

- ustavni spor, odluka suda -> erga omnes

- centralizirani sustav, odlučuje ustavni sud, GER, ITA, AUS, SPA, većina tranzicijskih zem.

Mješoviti sustav centraliziranog nadzora od strane Vrhovnih sudova; POR, GRE, SWI

Pravne posljedice odluka o neustavnosti zakona:

- ukidanje pravnih propis = za budućnost, ex nunc, od trenutka donošenja odl. kojom se propis ukida, ne dira u ranije nastale pravne poslj.

- ponišćavanje pravnih propisa = retroaktivno, ex tunc, od trenutka donošenja osporenog akta koji kao da nije niti donesen, sanirati sve posljedice do kojih je došlo

->> to razlikovanje teško provedivo = kompromis pravne sigurnosti, ekonomičnosti i pravednosti; *nenovelirani* Ust. zak. o USUD pravo povrijeđene osobe -> rokove različiti u slučaju ukidanja i poništavanja; *novelirani* -> kod ukidanja: tko podnio prijedlog ispitivanja?

Prethodni i naknadni nadzor ustavnosti zakona:

- sustav nadoknadnog nadzora = *a posteriori*: nakon što je zak. objavljen i stupio na snagu
- sustav prethodnog nadzora = *a priori*: sprječava se primjena neust. zak. i štetne posl.
- > no, neust. odredbi se može uočiti tek u provedbi zak., a građ. ne mogu poticati ispitivanje
- mješoviti sustav prethodnog i naknadnog nadzora

Američki sustav nadzora ustavnosti i zakonitosti, sudbeni nadzor (judicial review)

- federalni sudovi po pravu nadzora nad ust. i zak. mogu oglasiti svaki akt Kongresa ili izvr. vl. *ništavnim* i zabraniti izvršenje, ako smatraju da je takav akt u sukobu s odredbama saveznog Ustava, tj. donesen bez ust. ili zak. ovlaštenja
- ultra vires = akti ili akcije pojed. drž., nedrž. ili međunar. tij. (i EU), imaju pr. valjanost pod uvjetom i dok se koriste u okvirima dobivenih ovlasti; preko ovlasti -> nevaljano, služb. odg.
- > writ od mandamus = obvezatan *sudski nalog* nižem sudu/tij. izvršne vl./javnoj korporaciji, ispravlja greška u postupanju i primjeni prava; rješava se negativni sukob djelokruga
- > writ of prohibition = *sudska zabrana*, nižem sudu se zabranjuje uzurpacija ovlasti nekog drugog tijela ili suda, rješava se pozitivni sukob djelokruga
- > writ of certiorati = *zahtjev za pojašnjenjem*, pravo višeg suda preuzeti slučaj iz djelokr. nižeg suda u svrhu nadzora nad postupanjem i primjenom prava
- > quo varanto = zabranjuje svako neovlašteno obavljanje javne dužnosti
- > respondeat superior = pr. temelj zahtjeva pojed. za naknadu od drž. za post. nj. službenika
- > cease and desist order = nalog kojim sud nalaže drž. dužnosniku ili priv. os. da obustavi određenu djelatnost/ponašanje
- > sub poena = sudbei nalog kojim se nalaže nekoj osobi da pristupi sudu/preda određene predmete, pod prijetnjom kazn. odgovornosti

Vrhovni sud SAD-a

- najviši fed. sud, uz njega cijeli sust. fed. sud. vl., njihov ustroj, nadl. i sastav -> Kongres zak.
- suce: imenuje predsjed. SAD uz suglasnost Senata, bez ograničenja trajanja sudb. dužnosti, = ostaju na položaju dok su dobrog ponašanja, moguće uklanjanje: impeachment
- = 9 čl., kandidati iz reda sudaca feder. sudova ili sveučilišnih prof. pravnih znanosti/pravnika
- nadležnost: 1.stupanj u sporovima koji se odnose na ambasadore, dipl. predst., konzule te slučajeve u kojima je stranka neka od drž./strana drž.; ostalo kao prizivni sud, sam odlučuje koji će predmet razmatrati
- načela sudbenog postupanja:
- > samoograničavanje suda = nema nikakvog nadzora nad njim; obveza da se ne upušta u pitanja pol. prirode; sporovi o primjeni prava su pol. sporovi i sukobi interesa; u sporu = mora biti suprotnost interesa; sud odlučuje pravna, ne činjenična pitanja
- > zahtjev = određen od stranke, ne može tražiti osoba koja je stekla koristi određenim post.
- > nije vezan precedentima, drži se svoje ranije odl. dok je novim načelnim stajalištem ne izmjeni; teret dokaza snosi tužitelj; prije Vrh.sud., moraju biti iscrpljena sva dr. pr. sredstva
- > zak. neustavan na najužoj mogućoj osnovi; sudi se o ustavnosti, ne razboritosti; većinom gl

Federalni sudovi

- ustroj: *Sudbeni zakonik 1948.* + zak. o poboljšanju fed. sudova
- 1.stup: *savezni okružni sudovi*, 2.stup: *13 regionalnih žalbenih sudova*

- porota = skup laika koji će donijeti odluku o krivnji, u kazn. ili građ. sluč., (okružni sudovi)
- specijalni fed. sudovi: Žalbeni, Sud za međ. trg., Žalbeni za carine i patente, Vojni žalb. sud

Nadzor nad ustavnošću zakona (SAD)

- pravo fed. sudova na nadzor ust. zakona -> na tumačenju Ustava od strane Vrhovnog suda, posljedica nadzora. snage ust. odredbi te dužnost sud. vl da u prijepornim sluč. kaže što je zak
- Marbury vs Madison = ako se ust. i zak. odredba odnose na isti slučaj što ga sud mora riješiti, dužnost suda ocijeniti je li zakon u sugl. s Ustavom kako bi mogao riješiti slučaj; inače akt ništetan, ako nesuglasnost postoji -> sud riješiti slučaj u skladu s Ust. (John Marshall) temeljne značajke:
- > samo kad zahtijeva jedna od stranaka u sporu: stranke = dužnost iznošenja činj. i prav. materijala, porota = pravorijek, sud = temeljem podnes. dokaza i odl. porote primijeni pravo
- > akcesorno ispitivanje: učinak odl. odnosi se na konkretan sud. slučaj, nema posljedica glede važenja zakona čije odredbe proglašene neustavnim
- > obvezatna odluka za sve dr. sudove: ali, u svakom slj. istovrsnom slučaju, ako postoji inicijativa stranke, ponovno ispituje ust. zakona; strogo pridržavanje višeg, tj. Vrh. suda
- > obesnažena odl. Vrh. suda ako Kongres donese ust. amandman: checks and balances sust.
- > kandidati izvrnuti ispitivanju: detaljno i agresivno pred senatskim odborom i javnošću, utjecaj na pol. orijentaciju Vrh. suda, predlaže ih predsjedj.
- Kongres promjenom ustroja/djelokr. sud. -> utjecati na stajalište suda (FDR u New Dealu)
- *Vrhovni sud* da bi ostao u svome djelokrugu koristi dvije doktrine:
 - o samoograničavanju suda: suci dužni paziti da ne prekorače granicu sud. fun. (nema sankc.)
 - o pol. pitanjima = sud dužan izbjeći sve intervencije na podr. pol, ograničiti se na primjenu pr
- odlučuje koji će spor uzeti u razmatranje, radi li se o bitnom fed. pitanju
- pravo naložiti nižem fed. sudu da mu dostavi cijeli predmet na reviziju te inicirati žalb. sud

Ustavni sud = zasebno, auton. drž. tij. visokog autoriteta čija prvenstvena zadaća nadzor nad ust. zakona; nezavisan od svake dr. drž. vl., stabilnost sud. položaja, nezavisni od vlasti

- ispituju ust. zakona in abstracto, neovisno o konkretnom pr. predmetu/sporu, donose odluke koje nisu ograničene na konkretan slučaj, već erga omnes (prema svima)
- zak. ili odredbe koje se proglasi *protuustavnim* = poništavaju se ili ukidaju
- i nadzor nad ustavnošću i zakonitošću podzakonskih propisa i djelokrugu lok. samoupr.
- u sporovima o pravima i dužnostima najviših tij. drž. vl., rješavanje sporova o ust. pravima među drž. čl. federacije te među drž. i fed. tij., sude za povredu ustava visokim drž. dužn.
- zakonitost provedbe izbora i referendum, nar. inicijativa ili nar. veta,
- zaštita sloboda i pr. čovjeka i građ. protiv povreda počinjenih aktima sud., upr. i dr. jav. vl.
- ovlašteni za tumačenje Ust. i zak., donose interpretativne odluke na zahtjev najviših tijela

Povijesni razvitak ustavnog suda:

- nacrt Sieyes, pravna doktrina 19.st. = Jellinek i Merkl; uspostava 1920. Ustavom Rep. Austrije -> europski model (Hans Kelsen); od soc. zemalja prva uvela SFRJ 1963. Ustavom

Ustavni sud Republike Austrije:

- posebno tijelo, izdvojeno iz sud. vl., neovisno o izvrš. i zak. vlasti
- ustroj i postupak: *Ust. zak. o Ust. sudu 1953.*, unutarnji ustroj -> svojim Poslovníkom
- ustroj i sastav: imenuje predsjednik Republike
- > predsjednik i potpredsj. suda, 6 čl. i 3 dopunska čl., na prijedlog savezne Vlade
- > ostalih 6 čl. i 3 dopunska čl. na prijedlog domova Parlamenta: Nar. vij. (3+2) i Sav. vij. (3+1)
- > iz reda sudaca, jav. dužnosnika i sveuč. profesora pr. znanosti; mogu zadržati prof. dužn., ali ne mogu biti čl. pol. str ili raditi za nj; bez ograničenja trajanja mandata, u 70oj kraj
- raspravlja i odlučuje u plenumu, kvorum 8 čl., osim nekih manjih odl. (4), rasprave javne, mogućnost isključenja; financiranje suda i poslovi sud. upr. u djelokr. Ministarstva pravosuđa
- djelokrug:
 - odlučuje o: -> *ust. saveznih i zem. zakona* i *ust. i zak. podzak. propisa*, *ust. međ. ugovora*
 - > konačnim upravnim aktima (osoba čije je pravo povrijeđeno podnosi ust. tužbu)
 - > sukobima djelokruga, daje autentično tumačenje *Ust. u raspodjeli ovlasti sav. tij. i zem.*
 - > financ. zahtjevima protiv sav. drž., zemalja ili lok. samoupr. kad nema drugi način pr. zaš.
 - nadzire zakonitost provedbe izbora, referenduma i nar. inicijative
 - sudi predsj. Rep., ministrima, dužn. zemalja temeljem kazn. optužbe Parl. = udaljenje
 - sukladnost ust. amandmana s ustavom; cjelovita promjena -> refer., djelomična -> Parl.
- ukidanje cijelog akta ili pojedinih mu odredbi -> ex nunc, od dana donošenja; može i kasnijeg datuma, unutar roka do godine od objavljivanja, ovlašten odlučivati o ust. zak. koji nisu više na snazi i jedino tada odluka djeluje retroaktivno, ipso facto
- međ. ugovor ne može ukinuti, nego se onda on ne provodi, a zak. i propisi temeljeni na njemu ne mogu steći pravnu snagu; pojedinačni upr. akti = ukidaju se

Ustavni sud SR Njemačke:

- uspostavljen *Temeljnim zakonom 1949.*, *Ust. zak. o Ust. sudu 1951.* -> početak djelovanja
- uspostava ust. sudova saveznih zem., nakon ujedinjenja Njemačke još 5 za zem. ex DDR
- *Poslovník 1975.*, neovisan o drž. tij., sam uređuje unutarnji ustroj i djelovanje
- ustroj i sastav:
 - > 2 vijeća (senata) u koje Parl. -> 16 sudaca = *Bundestag* (Nar.vij.) i *Bundesrat* (Sav.vij.) = 1/2
 - > mandat 12g, bez mogućnosti obnove; manja vijeća = 3 suca, jer golem broj ustavnih žalbi
 - > predsj. i potpredsj. biraju domovi Parlamenta, 6čl. iz redova sudaca, ostali pravnici istaknuti sveučilišnom ili javnom djel., najmanje 40g, najviše 68g -> mandat prestaje, suci ne mogu obnašati javne ili prof. dužnosti (osim sveuč. prof., ostaju na dužnosti)
 - > sud djeluje u senatima, ovlasti podijeljene i sastav stalan, predsjedaju predsj. ili potpr.
- djelokrug i nadležnost:
 - odlučivati o: -> *ust. sav. i zem. zakona*; ustavnu žalbu svatko čija prava ugrožena zakonom
 - > ograničavanju određenih ustavnih prava osobama koje štete poretku
 - > o sukobima djelokr. okomite razdiobe ovlasti (fed.drž.) / diobe vlasti (vrh. sav. tij.)
 - na zahtjev ovlaštenih predlagača ili ex officio (po služb. dužnosti), odluka ex tunc
 - nadzire: -> pol. stranke, može ju zabraniti (ako usmjerena na rušenje demokr. poretka)
 - > zakonitost izbora i referenduma, 2.stupanjsko tij. u povodu pritužbi na 1.st. odl. Nar. vij.
 - štiti ustavom zajamčene slobode i prava čovjeka i građ. u post. u povodu ust. žalbe

→ tumači Ustav kad se pojavi pitanje je li neki međ. ug. dio njem. dom. prava/ust.sud neke od zemalja hoće odstupiti od ranijeg pravnog stajališta Saveznog ustavnog suda

IZBORNI SUSTAV: pravom uređeni post. izbora najviših drž. tij. tj. dužnosnika

- ustavi određuju osnovna načela izb. prava, detaljnija reg. zakonima
- *akt. i pas. pravo glasa, popisi birača, izborne jedinice, kandidiranje, utvrđivanje rezultata, nadzor nad izbornim procesom*; najvažniji sustav utvrde rezultata; izborni inženjering

Većinski sustav: pobjednik uzima sve

- relativna većina u malim izb. jedinicama (po 1 zast.), tko dobije najviše glasova -> pobjeda
- tendencija stvaranja 2str. sustava, kandidati zastupaju stavove prihvatljivije za što veći broj glasača, stranke širi i općenitiji program, ako apstinencija, mali broj birača izabire kandidata
- propisivanjem zahtjeva za apsolutnu većinu u malim izb. jed. (većina svih upisanih birača), uz minimalan broj/postotak potrebnih glasova -> otkloniti slabosti i očuvati nj dobre strane
- > no, unosi zahtjev za *drugi krug* kad ni jedan kandidat ne ostvari većinu; 2 kandidata s najviše gl. ili određeni minimalni % što vodi eliminaciji najmanjih stranaka -> ublažava dvostranačje, eliminiraju se samo najmanje stranke; u 2. krugu = tko dobije najviše glasova

Sustav razmjernog predstavništva: svaka stranka treba u predst. tij. biti zastupljena u *proporciji* s onim dijelom biračkog tijela koji joj na izborima izrazi podršku

- lista kandidata za sve poslanike koje bira izborna jedinica; samo u velikim izb. jed.
- 1. veza između glasova i rezultata nije transparentna i jasna, izborima dominiraju vodstva pol. str. koja utvrđuju liste; građani ne poznaju kandidate, najvažnija uloga -> nositelj liste, a ne mora biti u toj jedinici kandidat, niti na izborima
- izborni količnik = dijeljenjem broja glasača s brojem poslanika utvrđuje apstraktna vrijednost jednog poslaničkog mjesta, sa svake liste, prema navedenom redoslijedu, ulazi u parlament onoliko kandidata koliko puta broj glasova liste sadržan u izbornom količniku
- > nikad čisti brojevi, ostaci glasova, izgubljen velik broj glasova

D'Hondtov sustav: utvrdi broj glasova koji dobila svaka lista, zatim se brojevi dijele na 1,2,3,4, do broja zastupnika koji se bira u izornoj jedinici; pa rezultate po veličini u red koji sadržava onoliko brojeva koliko se u izb. jedinici bira poslanika, najmanji predstavlja zajednički djeljitelj

- kombinacija sa sustavom vezane liste, glasa za cijelu listu, a mjesta dodjeljuju prema redoslijedu kandidata na njoj (problem prenošenja glasova na više liste)

- 2. favorizacija malih stranaka, nestabilnost vlada, velik broj str., uzajamni pregovori za koalicijsku vladu, time manje str. dobivaju veću važnost jer odlučuju o form. i opstanku koal.

Preferencijalno glasovanje = ojačati važnost glasovanja birača pojedinaca, stranke podnose otvorene liste te birač na izborima zaokružuje kandidate koje želi; u Hrv. -> za Eu. parlament

Izborne jedinice = osnovne terit. jed. u kojima se provode izbori, mogu biti lok. samoupr. ili posebne odr. izbornim zak.; krojenje prema procjeni pol. orijentacije -> utjecaj na rez. izbora

Političke stranke = org. građana koje osnivaju radi sudjelovanja u pol. životu i demok. borbe za osvajanje pol. vl. na izborima; najveća stečevina demok. pol. poretka = izmjenjivanje str.

- 3 uvjeta za uspostavljanje sustava periodične smjene vlasti, L. Quermonne:

-> *jamstvo povratne karte*: gubitnicima pravo na nastavak borbe za povjerenje biračima

-> *suglasje o institucionalnom sustavu*: jamstvo očuvanja temeljnog demok. ust. poretka

-> *suzdržanost pri obavljanju vlasti*: zahtijevaju od novih nositelja vl. da preuzmu odgovornost za drž. interese (vanjska, obrambena i financ. politika)

Referendum: *oblik neposrednog odlučivanja* kojim se građani tajnim glasovanjem izjašnjavaju o nekom pitanju za ili protiv (da ili ne)

- predmet = odlučivanje o prihvaćanju ili odbacivanju prijedloga nekog propisa/pol. odluke
- često se miješa sa izravnim izborima ili opozivom dužn. od strane birača; obl. neposr. dem.

- širina političke zajednice: *državni* -> na razini drž. kao cjeline; *lokalni* -> općina ili grad

- predmet odlučivanja: *ustavotvorni, zakonodavni, o udruživanju, o drugom pitanju*

- pravna narav referendumske odluke: *obvezujući, savjetodavni*

- tko podnosi inicijativu: *po odluci državnog tijela, građanske inicijative*

Ustavotvorni referendum: - svaki obl. mijenjanja/revizije ust. neposredno od birač. tij. nar. apsolutno obvezni: kad se o svakoj izmjeni ust. mora odlučivati ref., bez obzira cijeli ili samo neke odredbe; Švicarska; da bi bila prihvaćena mora se za nju izjasniti većina birača koji su pristupili referendumu (uvjet najmanje ½ svih upisanih pristupila); i na razini kantona relativno obvezni: kad se mora raspisati samo za izmjenu odr. članaka, odsjeka ili dijelova, koji u ustavu izričito naznačeni (fed. jed. SAD-a)

fakultativni: ovisi o volji ustavom ovlaštenih tijela, ne mora ni jednom, može u svakom slučaju revizije ust.; ovisi o predst. tij./predsj. rep.; mnogi ustavi (Ita, Fra, Hrv)

na temelju građanske inicijative: obvezuje parl. koji dužan raspisati ako zadovoljeni uvjeti

prikriveni: građani odlučuju o izmjeni ust. na prikriven način

1. bira se posebna ust.tv. skup., isključiva dužnost donošenje ust /

2. reviziju ustava obnaša redovita zak. sk. koja se prije donošenja konačne odl. mora raspustiti pa konačnu odl. -> novoizabrano predst. tij.

3. prije donošenja konačne odl. se čeka istek mandata predst. tij. koje počelo revizijski post.

- građani daju glasove kandidatima ili strankama koji zastupaju stavove nj mišljenja, prikriveno na posredan način odlučuju kakav će sadržaj imati novi ustav/ust. izmjena

Zakonodavni referendum: raspisuje po odluci najviših drž. tij., parl., drž. poglavara ili inicijative birača; najčešći fakultativni

- može li par. mijenjati zakon donesen ref. ili za njega ovlašteno tij. koje ga donijelo (birači)

- zak. predst. tij. ovlašteno mijenjati sve zak. bez obzira na način donošenja, nekad zahtjev proteka vremena od ref. do mijenjanja zak. od predst. tij.; inače u svakom trenu može

- zakonodavni veto = birači neposrednim glasovanjem odlučuju hoće li zak. ostati na snazi

Referendumska ograničenja: *sukladno ust. i zak., ne može odlučivati o svakom pitanju, temeljne ust. i civilizacijske vrednote se ne mogu negirati ni neposrednim odlučivanjem*

Sustav provjera i ravnoteža / dioba vlasti u SAD-u:

Predsjednik SAD: izvršna vl., vrh. zapovjed. oružanih snaga, položaj drž. pogl., vanjska pol.
- djeluje unutar sustava institucija, cilj nadzor izvršne vl.; međudjelovanje drž. tij., razvitak niza institucija provjere i ravnoteže kroz praksu i odl. fed. sud. i Vrh. suda SAD-a

Zakonodavna djelatnost: predsjed. nema pravo zakonodavne inicijative, prijedlozi iz Kongresa, ostvaruje ju preko svojih zastupnika, senatora; Poruka o stanju Unije = 1. mj svake g, obraća se Kongresu i građanima, izlaže svoj zak. program

Pravo suspenzivnog veta: svaki prijedlog zak. koji bude izglasan u zastupničkom domu i Senatu -> na potpis predsjed., dužan u roku od 10d potpisati zak. čime on dobiva pravnu snagu ili ga vratiti domovima sa svojim primjedbama u kojima obrazlaže zbog čega ga neće potpisati
- ne vrati li izglasani tekst u roku od 10d, postaje zak.; ako Kongres prekine zasjedanje, neće
- veto na zak. u cjelini, unatoč zabrani ako ga ponovo usvoje oba doma 2/3 već. -> zakon
- 10d bez izričite odl. predsjed., kongres zasjedanje završi, zakon ostaje pri predsjed. (*pocket veto*) i cijeli zak. post. započinje kad se ponovno sastane
- domovi pojedinačno ili zajednički izražavaju svoje pol. stavove rezolucijama (pol. obvezno)

Državni proračun = kongresni odbori odobravaju glob. drž. proračun i odlučuju o korištenju sredstva u zasebne svrhe, mogu ograničavanjem, uskratom i određivanjem sredstva utjecati na pol. ciljeve administracije; sredstvo utjecaja na politiku izvršne vlasti
Imenovanja i razrješenja: predsjed. imenuje tajnike i čelnike sav. upr. i fed. suce uz sugl. Senata

Delegirano zakonodavstvo: Kongres ima ust. povjerenu zak. ovlast, delegirane ovlasti se ne mogu dalje delegirati, mora ih sve obavljati; no pretežiti dio propisa svakodnevnih djel. građ. i nj. org. donose *upravna tij.*, posebno *neovisne regulatorne agencije*
- nadzor: u pojedinim zakonima, prava Doma ili pojedinih odbora da svojom odl. ponište propis ili obustave djelovanje administrativne agencije -> *kongresno veto*

Vanjska politika: predsjed. SAD uz suglasnost i savjet Senata vodi van. pol., imenuje ambasadore i dr. dipl. i konzularne zast.

- za ratifikaciju međ. ug.: 2/3 nazočnih senatora; praksom razvijena inst. *izvršni sporazum* = ne radi o međ. ug. za koji bi bila potrebna ratif. Kongresa, predsjed. obavezan izvijestiti Kongres
- Kongres: objavljuje rat, oprema vojsku, odlučuje o sredstvima za nj. korištenje

Zakon o ratnim ovlastima 1973.: predsjednik u svim slučajevima, kada se am. postrojbe opremljene za borbu dovode u situacije koje mogu rezultirati neprijateljstvima, mora:
= unaprijed izvijestiti Kong. o namjeri korištenja vojske (rok 48h) putem speakera i predsjed. Sen.
= nastaviti izvješćivati Kongres sve dok se jed. oruž. snaga nalaze u opasnim situacijama, min. svakih 6mj. putem vanj. pol. odbora domova; ako ne zasjeda, sazvati ili 30% čl. od oba doma
= rok 60 kalendarskih dana od podnošenja prvog izvješća, od dana kada trebalo biti podnesenom dužan izvršiti akcije oruž. snaga i povući ih, osim u slučaju:

-> *Kongres objavi rat, Kongres posebnom odl. bez objave rata produži ovlast, zakonom ovlasti predsjed. na daljnje korištenje oružane sile, ne bude u mogućnosti sastati se (okolnosti napada)*

- ako postrojbe u borbenim situacijama koje onemogućavaju nj. trenutačno povlačenje,

predsj. -> dodatnih 30 dana za ratne operacije, s ciljem sigurnog povlačenja; Kongres rezolucijom obaju domova narediti prekid neprijateljstva i povlačenje vojske

Impeachment = ust. predviđen post. ostvarivanja posebne kazn. odgovornosti predsjedj. SAD-a, potpr. SAD-a, saveznih sudaca i dr. civilnih dužn. zbog *izdaje, podmićivanja i dr. teških zločina i prijestupa* s ciljem da se dužn. ukloni sa svojeg položaja i učini dostupnim redovnom sudu

- prijedlog: zastupnici u Zast. domu, zak. tij. jedne od drž. čl. fed., velika porota, predsjedj. SAD
- razmatraju: odbori, imenuju se istražitelji, a Zast. dom temeljem izvješća odlučuje o optužbi
- optužbu: plenum Zast. doma podigne -> Senat kao sud, svi senatori sudačku prisegu; ako optužen predsjedj. SAD-a, tada presjedanje Senatom -> predsjedj. Vrhovnog suda
- provođenje sud. post.: svjedoci, izvode se dokazi, osuda = 2/3 većina svih senatora
- sankcija = uklanjanje osuđenog dužnosnika s položaja

Kongresni nadzor nad administracijom

- neposredan nadzor nad adm. agencijama koji obavljaju odbori domova; ovlast Kongresa da donosi zakone -> može valjano činiti ako temeljito obaviješten o stanju u podr. drž. djel.
- niz vlastitih spec. službi i ureda: Ured za primjenu tehnologije, Kong. ured za drž. proračun..
- > prate rad izvršnih agencija -> na vrijeme obaviješten i intervenira prije adm. odluke/akcije
- > kongresne istrage: značajan obl. pol. utjecaja na adm.; provode kongresni i posebni ad hoc odbori sa zadaćom da istraže odr. pitanje, djelovanje agencije ili stanje na odr. podr., nema ograničenja, istrage vode u veoma širokom krugu pitanja
- > odbori -> pravo pozivanja svjedoka, neodazivanje ili odbijanje suradnje = sudski kažnjivo
- > sudovi toleriraju kršenja jamstava pr. svjedoka ili okrivljenika u post. pred kongr. odborima kad se radi o drž. dužn.; jamstva štite obične građ., dužn. moraju izdržati sve istražne radnje

Parlamentarni sustav: temeljni ustavnopravni elementi:

- izbor vlade u parlamentu = mandatara određuje drž. pogl.
- politička odgovornost vlade pred parlamentom = individualna i solidarna
- pravo drž. poglavara raspustiti parlament = na prijedlog vlade, i raspiše nove izbore
- pol. neodgovoran drž. poglavar = vezan zahtjevom supotpisa premijera za svoje odluke

politolog Verney: karakteristike parlamentarizma:

- > 2 glava egzekutiva (drž. pogl. + vlada); drž. pogl. imenuje premijera, premijer ministre
- > ministri kolektivno kao vlada, odgovorna pred parl., te indirektno odgovorna biračima, parlament središte pol. procesa, premijer može savjetovat drž. pogl. raspust parlamenta
- vlada, pod dominacijom prvog ministra, uz pomoć disciplinirane stranačke većine vodi parl.

Racionalizirani parlamentarizam: uzor na njem. Ust. 1949., da se izbjegne nestabilnost, kancelar može biti smijenjen samo istovremenim izborom novog kancelara (izglas. nepovjer.)

Polupredsjednički sustav: uzor na franc. Ust. 1958., predsjednik imenuje i može smijeniti vladu te bez ograničenja i uvjeta raspustiti parlament

Politička odgovornost ministra:

- objekt. odg. za rezultat, odgovara se položajem, vlada mora uživati povjerenje većine zast.
- *direktno izglasavanje nepovjerenja, ostane u manjini prilikom glasovanja o nekom značajnijem zak. projektu ili važnom pitanju* -> vlada dužna podnijeti ostavku

- model parl. vladavine = zajedno s pogl. putem raspuštanja parl. iznijeti spor pred biračko tij.
- > raspuštanje nije nikome u interesu, vlada će prijetnjom ostavke ili raspusta parlamenta suočiti zast. s njihovom odgovornošću za eventualnu ust. krizu i izvršiti pritisak tako

Polupredsjednički sustav: oblik parlamentarizma inst. uspostavljene dominacije izvršne vl.

- > *neposredno izabran predsjed.* Rep koji *imenuje i opoziva Vladu*, ona *proizlazi iz parl. većine*
- > na prijedlog Vlade kad joj parlament/dom izglasa nepovjerenje ili na vlastitu inicijativu, drž. pogl. može raspustiti parl.; vlada odgovorna parlamentu
- > drž. poglavar politički neodgovoran, supotpis ministara na akte predsjed. je iznimka
- parl. sustav. što učinkovitiji, poglavar čuvar ustava, načela diobe vl. i predstavničkog sustava

Predsjednik Francuske:

- od 1962. po sust. *neposrednih većinskih izbora* u 2 kruga, nije mu potreban supotpis predsjed. Vlade ili ovlaštenog ministra
- *pravo raspuštanja nac. skup., iznošenja na referendum. prijedlog zakona* (ustroj vl./međ.ug.), *poduzimanje mjera u izvanrednim okolnostima* (uredbe iz nužde)
- *imenuje predsjed. Vlade* koji u Nac. skup. mora imati većinu; *imenuje ministre i drž. sekretare* uz prijedlog i suglasnost predsjed. Vlade, vlada -> ostavku ako izgubi povjerenje u Nac. skup.
- *supotpisuje odl. Ministarskog vij.*, predsjed. Vlade i ministri mu pol. odgovorni
- kabinet = predsjed. Vlade, ministri i drž. tajnici;
- ministarsko vijeće = najvažnije kolekt. tij. Vl., kabinet na sjednici + predsjed. Re. koji predsjed.
- predsjednici se samoograničavali (koabitacija), obavljanje izvršne vl. -> vladi
- 2000. referendum = odluka o smanjenju trajanja predsjed. mandata 7->5g i org. zakon = izbori za nac. skup. održavaju odmah nakon predsjed. izbora

Polupredsjednički sustav u Hrvatskoj 1990. – 2000.:

- ustavom 1990., temeljni princip ustr. drž. vl. RH, u uvjetima prijeteće krize i ratnim sukobom, težište ustr. vl. logično usmjeriti na očuvanje jedinstva i djelotvornosti odlučivanja
- *očuvanje pol. demokracije + stabilnost pol. sustava u cjelini* = 2 osnove funk. ustroja vl.
- postepeno sve veća konc. odlučivanja u Predsjed., onemogućena dioba vl. i blokiran razvoj demokratičnosti hrv. pol. sust.; HDZ većinu osvaja, pol. vođa većine u Saboru i nositelj izvr. vl.
- 94 i 95. -> govori o doživotnom predsjed. Rep., republikanska monarhija
- napuštanje polupredsjed. sust. -> parlamentarna vlada (oporbena koalicija program 2000.)

Dvodobni parlament (bikameralizam)

- većina eur. drž., kvaliteta odluka = mogućnosti veta i razmatranja zak. i dr. odl. predst. tij.
- odlučivanje drugog doma usporava parl. odlučivanje i čini parl. slabijim u odnosu s izvrš. vl.
- Hrv. 90. ustavom, djelovao 1993. – 2001., ustavna promjena: ni jedan razlog ne opravdava očuvanje Žup. doma, a i hrv. parl. trad. = nikad u pov. hrv. Sabor nije bio dvodoman
- razlozi za: *primjena diobe vlasti, federalizam, vel. i broj stan. drž., regionalne posebnosti, pov. i trad. razlozi, nac. tj. etničke manjine*

Zastupnički imunitet:

- jamstvo pravne sigurnosti i neovisnosti djelovanja zast. u obnašanju dužn. kao čl. predst. tij.

- VB, borba između Parl. i kralja, kralj lišavao slobode zast., nisu mogli slobodno pol. djelovati = izboriti za to da zast. ne mogu uopće kazn. odg. za izraženo mišljenje, stav i glas, a u slučaju da počine kazneno djelo van Parlamenta, ne mogu biti lišeni slobode bez njegova pristanka
- imunitet neodgovornosti = zast. ne može pozvati na kazn. odg. za izraženo mišljenje, stav ili glas dan u pred. tij., može u govoru počiniti k.d. vrijeđajući dr. zast./građ. ili pozivajući na k.d., no neće biti pozvan na kazn. odg.; ako izvan predst. tij. odgovara kao građ.; *vrem. apsolut*
- imunitet nepovredivosti = zast. bez odobrenja predst. tij. ne može biti lišen slobode niti se protiv njega može pokrenuti kazn. post., na k.d. koja zast. počini izvan predst. tij.,
-> za vrijeme trajanja mandata se prekida zastara, naknadno moguće pokrenuti kazn. post. protiv bivšeg zast. koji za vrijeme mandata počinio neko k.d.; *dok mu traje mandat*
- zast., pučki pravobranitelj i ostali opunomoćenici Sabora za zaštitu i promicanje lj. pr. i t. sl.
- zast. ne može biti pritvoren niti protiv njega kazn. post. bez odobrenja Sabora, ne može biti pritvoren ako zatečen u činjenju k.d. za koje propisana kazna zatvora >5g -> izvijestiti pr. HS ako HS nije na okupu, o imunitetu -> mandatno-imunitetno povjer. (potvrda HS naknadno)
- ne može bit pozvan na kazn. odg, pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje/glasovanje u HS

SLOŽENE DRŽAVE I DRŽAVNE ZAJEDNICE

Ustavne karakteristike federativne države:

- > 2domno zak. tij. savezne drž.: jedan predstavlja = *drž. čl. fed.*, drugi = *građ. pojedinih drž*
 - > dvostrukost temeljnih ust. funkc.: na razini *fed.* i na razini *drž. čl.*; (zak., izvrš. vl., sudstvo)
 - > razdioba nadležnosti: *načelo nadl. drž. čl.* = što nije izriekom prenijeto u isključivu nadl. *fed.*, ostaje *drž. čl. (rezidualne ovlašt.)*; *paralelna nadl.* = koja se dijeli se između *fed.* i *drž.*
 - > sudjelovanje drž. čl.: savezna tijela se formiraju i djeluju uz
- = teorija o podijeljenom suverenitetu = u cijelosti ne pripada niti sav. drž. niti drž. čl.; cen. fed

PRAVNO RAZLIKOVANJE FEDERACIJE I KONFEDERACIJE:

PRAVNI TEMELJ ZAJEDNICE (pravni akt kojim utemeljna drž. zajednica):

konfederacija = ugovor međunarodnog prava; savez drž. koje zadržavaju svoj suverenitet, međ. ug. moguće mijenjati samo pristankom svih čl., svaka drž. ima pravo istupiti; konstit. dijelovi = *države članice*, odlučivanje na temelju sugl. svih drž. čl., pravo na odcjepljenje

federacija = ustav federacije; jedinstvena savezna drž. koju čini više drž. utemeljena na diobi nadl., konstitutivni dijelovi = *države i građani*, fed. ust. se mijenjaju odlukom tij. fed., zahtjev ratifikacije odr. broja čl. fed., ponekad i suglasnost svih, ponekad pravo na odcjepljenje

EU = ustavni ugovor koji izražava njenu posebnu pravnu narav, zajednica drž. sui generis

PRAVNI ODNOS ZAJEDNICE PREMA GRAĐANIMA

konfederacija = nema pravnog odnosa između tij. konf. i građana, nema izvršna tij., odluke ne obvezuje građ. sve dok se ne unesu u zakonodavstvo drž. čl.; pravni odnos s tij. svoje drž.

federacija = drž. čl. i građ., tij. fed. pravno reg. odnose, mogu neposredno izvršavati zak./odl.

EU = propisi doneseni sukladno raspodjeli nadl. obvezuju drž. čl., i pravne i fizičke osobe, izravno izvršavanje u načelu obveza drž. pod nadzorom Europske komisije, iznimno tij. Unije

STATUS UDRUŽENIH DRŽAVA U MEĐUNARODNOM PRAVU

konfederacija = nije subjekt međ. prava, u međ. odnosima samostalno istupaju drž. čl.

federacija = subjekt međ. prava i istupa kao cjelina, drž. čl. mogu prenijeti razl. ovlasti na fed. = tako i međ. zast. / a fed. mogu priznati čl. pravo na sudjelovanje u međ. odnosima

Europske zajednice = subjekti međ. prava i pravo zaključivati međ. ug., temeljem Lisabonskog ugovora -> međ.prav. subjektivitet, ovlaštena na zaključivanje međ. spor. s drž. i međ. org. na području zajedničke vanjske i sigurnosne pol. u skladu s Ugovorom

UNIJE:

personalna = zajednica dviju ili više drž. koje imaju zajedničkog monarha, međusobno odvoje i samostalno: djeluju u međ. odnosima, uređuju svoje unutarnje odnose

-> temelj: *ustavi* drž. povezanih u uniju, ista osoba vladar različitih drž.

-> Engleska i Hanover, Nizozemska i Luksemburg, Hrvatska i Ugarska

realna = čvršći obl. povezivanja drž, utemeljen na *ugovoru*, kao jedinstven subjekt u međ. odn., zajednički monarh i vojska, neke zajedn. funkc. mogu biti prenesene na uniju (A-U)

zakonodavna = poseban obl. drž. zajednice, sastavni dijelovi nalaze svoj ustavni izričaj putem *zajedničkih*, a ne posebnih *institucija* (UK: Engleska, Škotska, Wales, Ulster, Kanalski otoci)

decentralizirana unitarna drž. = visok stupanj pol. aut., ne odstupa od unitarizma (Nizoz.)

asimetrične zajednice drž. = zajednice između manje i veće drž., slabijoj omogućavaju očuvanje integriteta i autonomije u pravnoj vezi s većim susjedom

-> pridružene države = ugovorom o ulasku u zaj. utvrđeno da jedna ili druga strana ima pravo raskinuti odnos udruživanja, Lihtenštajn i Švicarska

-> asimetrični savezi = na Ustavu, jedna strana uživa poseban status aut. koji uključuje zak., sud. i izvr. vl., a svaka izmjena u odnosu mora se temeljiti na suglasnosti, Portoriko i SAD

BOSNA I HERCEGOVINA

Nastanak Ustava Federacije BiH:

- 1994., *temeljem Washingtonskog sporazuma* (sadržavao i okvirni sporazum o budućoj konf. Fed. BiH sa RH), primjenom fed. načela riješiti sukobe

- Daytonski mirovni sporazum: 1995. u Parizu, sadrži tekst ustava BiH, sklopljen između predsjed. RH, predsjed. Republike BiH, predsjed. Savezne Rep. Jugoslavije uz sudjelovanje konstitutivnih naroda BiH (Hrvata, Bošnjaka i Srba) te aktivno sudjelovanje am. dužn.

-> načelo jedinstvenosti države BiH, konstitutivnost 3 naroda (unitarna drž.), ukinuo pokušaje proglašenja samostalnosti nekih entiteta

Državno uređenje:

- najsloženiji oblik primjene fed. načela, 3 konstitutivna naroda: *Hrvati, Bošnjaci, Srbi*

- 2 entiteta: *Federacija BiH i Republika Srpska*: pravo sklapati međ. ug., raspolažu vlastitim oružanim snagama, imaju svoje ustave

Ustrojstvo vlasti:

- Predsjedništvo = tročlani sastav (1+1+1), rotacija na mjestu predsjed., odlučuju konsenzusom,

iznimno većinom; najvažnije tij., nadzire skup., glavni predlagatelj zakonodavstva

- Parlamentarna skupština = 2dom: Dom naroda i Zastupnički dom; *djelatnost* ->

zakonodavstvo, drž. proračun, ratifikacija međ. ug. i druge ovlasti

- Ustavni sud = ovlasti u sporovima između entiteta, krajnji arbitar

-> *9 članova*: 6 Zast. dom (2+2+2), 3 člana imenuje ESLJP (ne smiju biti drž.BiH ili susj. zem.)

- Predsjednik Vijeća ministara = imenuje ga Predsjedništvo uz odobrenje Zast. doma, on imenuje ministre, uz odobrenje Zast. doma

Pravna priroda države BiH

- poseban obl. uređenja drž. bez presedana u ust.prav. povijesti, semantički ustav, zbiljski kao protektorat pod zaštitom i vrh. nadzorom međ. zajednice čiji predstavnik sam donosi odluke koje ust. tij. ne mogu donijeti, osiguran nazočnošću jakih međ. vojnih snaga za stabilizaciju; dokument prijelaznog stanja

- izbjeglice i raseljene osobe = pravo slobodno se vratiti u svoje domove, uz povrat izgubljene imovine ili naknadu ako povrat nije moguć; sloboda kretanja, najviši stupanj međ. priznatih lj. pr. i t. sl. -> kriterij za prosudbu normalnog stanja i prestanak potrebe za međ. protektor.

Federalistička teorija

- klasična am. ust.pr. i pol. teorija federalizma -> kome u fed. drž. pripada suverenitet

-> centralizirani federalizam = savezna država ima prevagu

-> decentralizirani federalizam = prevaga države članice i prateće ust.prav. teorije o pravu secesije tzv. nulifikacije na strani fed. jedinica

-> dualni tj. dvojni federalizam = ideja o dijeljenju suverenosti između sav. drž. i fed. jedinica

- **federalistička teorija** = naglašava značenje fed. načela kao org. pravila koje omogućava sporazumno i mirno udruživanje pol. zajednica u šire zajednice kojima mogu ostvarivati zaj. interese i sačuvati svoju cjelovitost te zajednički odlučivati o svojim interesima (ravnopravno)

- **suvremena federalistička teorija** = ne centralizaciju, razdioba ovlasti na više centara, a ne jedan suvereni centar donošenja pol. odluka

- foedes = savez, fides = vjera, brit = mir, mirni savez zasnovan ugovorom ili zavjetom

Elementi federalnog načela -> *ravnopravnost, poštivanje temeljnog sporazuma, uzajamno priznavanje integriteta, poštivanje različitosti, mirno rješavanje sukoba interesa, uvažavanje interesa entiteta, dobrovoljnost sudjelovanja, pravo na mirno istupanje*

- mogućnost razboritog uređ. odn. unutar svake pol. zajed. i između razl. pol. zaj. (Hamilton)

- značenje i pravi smisao Federalista -> pronaći i uspostaviti poredak ust. vladavine koji bi omogućio slobodu i demokraciju, u pol. sustavu samouprave (Vincent Ostrom)

Isključiva nadležnost EU

- materija carinske unije, monetarna pol. za zem. eurozone, zajedn. ribarska i trgovinska pol., pravila tržišnog natjecanja za funkcioniranje tržišta, zaključivanje međ. ug.

Podijeljene nadležnosti između EU i država članica

- i EU i zemlje čl. -> propise; drž. = koristi svoje zak. ovlasti dok ista materija nije uređena na

razini Unije; Unija = podr. mješovite nadl., poštivanje supsidijarnosti i proporcionalnosti
- poljop. i soc pol., zaštita okoliša i potrošača, unutarnje tržište, energetika, sigurnost, pravda

Područja rezervirane nadležnosti država članica

- reg. odnosa; EU ne donosi obvezujuće akte; drž. najviši stupanj samostalnosti (nac. pol.)
- zaštita: zdravlje, industrija, kultura, obrazovanje, sport, civilna zaštita, admin. suradnja

Sudjelovanje u institucijama EU

- građ. neposredno zastupljeni u Eu. parl. -> izabrani predstavnici odl. o stvarima iz nj. nadl.
- HS sudjeluje u eur. zak. post. u skladu s ugovorima EU
- Vlada RH izvješćuje HS o prijedl. pr. propisa i odl. u čijem donošenju sudjeluje u inst. EU
- nadzor HS nad djelovanjem Vlade RH u inst. EU uređeno zak.
- RH u Vijeću i Europskom Vijeću zastupaju Vlada i Predsj. RH